# Comune di Volterra

**Settore n.4 – Sviluppo e Tutela del Territorio**

---

# Disciplinare di gara

**Oggetto: Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023, per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di efficientamento energetico della Piscina Comunale di Volterra.**

# Sommario

DISCIPLINARE DI GARA ..... 4
PREMESSE ..... 4
**1.** PIATTAFORMA ..... 5
1.1. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD) ..... 5
1.2. DOTAZIONI TECNICHE ..... 6
1.3. IDENTIFICAZIONE ..... 7
1.4. GESTORE DEL SISTEMA TELEMATICO ..... 7
**2.** DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI ..... 8
2.1. DOCUMENTI DI GARA ..... 8
2.2. CHIARIMENTI ..... 8
2.3. COMUNICAZIONI ..... 8
**3.** OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI ..... 9
3.1. DURATA ..... 10
**3.2.** REVISIONE PREZZI ..... 10
3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE ..... 10
**4.** SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ..... 11
**5.** REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE ..... 13
**6.** REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA ..... 15
6.1. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE ED ECONOMICO FINANZIARIA ..... 15
6.2. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE 16
6.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI .. 16
**7.** AVVALIMENTO ..... 17
**8.** SUBAPPALTO ..... 18
**9.** REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE ..... 18
**10.** GARANZIA PROVVISORIA ..... 19
10.1. Garanzia provvisoria ..... 19
10.2. Garanzia definitiva e Polizza C.A.R. ..... 20
**11.** SOPRALLUOGO ..... 20
**12.** PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC ..... 21

**13.** MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA....21
13.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA....22
**14.** SOCCORSO ISTRUTTORIO....23
**15.** DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA....24
15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA....25
15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 95 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14....27
15.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE....27
15.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO....28
15.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI....28
**16.** OFFERTA TECNICA....30
**17.** OFFERTA ECONOMICA....31
**18.** CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE....32
**19.** COMMISSIONE GIUDICATRICE....33
**20.** SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA....33
**21.** VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE....33
**22.** VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE....35
**23.** VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA....35
**24.** AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO....36
**25.** PENALI....38
**26.** OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI....39
**27.** CODICE DI COMPORTAMENTO....39
**28.** ACCESSO AGLI ATTI....40
**29.** DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE....41
**30.** TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI....41

# DISCIPLINARE DI GARA

## PREMESSE

Con Determinazione del Responsabile del Settore 4, n. 759 del 30.9.2026 è stato disposto di affidare l'appalto relativo all'esecuzione dei lavori di efficientamento energetico della Piscina di Volterra.

La presente procedura è interamente svolta tramite la PAD accessibile all'indirizzo www.start.toscana.it

L'affidamento avviene mediante **procedura aperta**, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2 del D.lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 107, comma 3 del D.lgs. 36/2023, la presente procedura si svolgerà con inversione procedimentale. Pertanto, la Stazione Appaltante procederà all'esame delle offerte tecniche ed economiche prima della verifica della documentazione amministrativa e dell'idoneità degli offerenti.

Ai sensi dell'art. 18 comma 3 lett. d) e dell'art. 55 comma 2 del Codice, il presente affidamento sottosoglia non è soggetto ai termini dilatori (stand-still). La stipula del contratto avverrà entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Si precisa che, nel rispetto del Parere MIT n. 3437/2025 e n. 3651/2025, trattandosi di procedura di gara sottosoglia svolta con procedura ordinaria aperta, restano applicabili le deroghe degli articoli 53 (garanzie a corredo dell'offerta) e 55 (termini dilatori) del D.Lgs. 36/2023. Il ricorso alla procedura aperta ex art. 71 del Codice per un affidamento sottosoglia non viola il principio di tempestività dell'azione amministrativa. La Stazione Appaltante garantisce comunque la riduzione complessiva dei tempi procedurali avvalendosi delle deroghe specifiche tipiche delle procedure sotto soglia.

La durata massima del procedimento prevista è pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando.

Il luogo di svolgimento dei lavori è: Via dei Cappuccini n.11, 56048 Volterra (PI) - codice NUTS ITI17

CIG: BD31208CB2

CUP: H94J24000340002

Il Responsabile Unico di Progetto è l'Ing. Cristiano Ciolli

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è la Dott.ssa Monika Brauckmann, contatto e-mail: m.brauckmann@comune.volterra.pi.it.

# 1. PIATTAFORMA

## 1.1. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei manuali presenti all'interno della piattaforma.

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica.
La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet del Comune di Volterra – *https://www.comune.volterra.pi.it*, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.
Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.
Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la *par condicio* dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.
La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.
La piattaforma START è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

## 1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nei manuali di istruzione della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).
c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
    - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
    - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
    - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
        i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed

è qualificato in uno stato membro;

ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;

iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

## 1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.
L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.
L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Per supporto nell'utilizzo della piattaforma degli acquisti online potete chiamare il seguente numero telefonico 02 8148 0761 e/o scrivere all'indirizzo mail start.oe@accenture.com

## 1.4. GESTORE DEL SISTEMA TELEMATICO

Il Gestore del sistema è stato incaricato dalla Stazione Appaltante della gestione dei servizi di conduzione tecnica della piattaforma telematica e delle applicazioni informatiche necessarie al loro funzionamento, assumendone il Gestore stesso ogni responsabilità di funzionamento e garantendo il rispetto dei principi in tema di sicurezza di cui al D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), in conformità alle indicazioni del Responsabile del trattamento dati (DPO) nominato dalla Stazione Appaltante.
Il Gestore del sistema controlla i principali parametri di funzionamento del sistema telematico e interviene tempestivamente in caso di anomalie. È altresì responsabile della sicurezza informatica logica del sistema e supporta gli utenti negli adempimenti in ordine all'operatività per l'accesso e l'utilizzo della piattaforma.
Rimane fermo che gli operatori economici interessati ad accedere ai documenti amministrativi o di gara dovranno rivolgersi esclusivamente alla Stazione Appaltante e al relativo RUP.

## 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

### 2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

a) disciplinare di gara;
b) modulistica amministrativa;
c) criteri di valutazione;
d) capitolato speciale d'appalto;
e) schema di contratto;
f) progetto esecutivo
g) schema di domanda di partecipazione;
h) documento di gara unico europeo generato in piattaforma;

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica sulla Piattaforma https://start.toscana.it/.

Si raccomanda di utilizzare preferibilmente i modelli messi a disposizione dalla Stazione Appaltante.

### 2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **esclusivamente** attraverso la sezione "chiarimenti" della PAD riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla PAD stessa, **entro e non oltre il giorno venerdì 23.10.2026 – ore 12h**.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico **almeno 6 *giorni*** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte nel tab "chiarimenti" sulla PAD. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della PAD o il sito istituzionale.

*Si precisa che la PAD genera notifiche telematiche automatiche esclusivamente in caso di comunicazioni dirette ai singoli operatori. Al contrario, la pubblicazione di chiarimenti a valenza generale non comporta l'invio di alcun avviso; resta pertanto onere esclusivo dei concorrenti verificare costantemente gli aggiornamenti nell'apposita sezione.*

**Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato o con modalità diverse da quelle indicate nel primo periodo del presente *paragrafo*.**

### 2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalle stessa piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-

quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.
In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

## 3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto ha per oggetto l'affidamento della sola esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per dare completamente ultimati i lavori rientranti nell'intervento denominato: "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PISCINA COMUNALE DI VOLTERRA".

L'appalto è costituito da un unico lotto in quanto soluzione più coerente con le caratteristiche degli interventi stessi e con le finalità che si intendono perseguire. Un'esecuzione suddivisa in più lotti comporterebbe infatti un ingiustificato aggravio organizzativo, sia dal punto di vista tecnico che economico, e seri rischi di interferenze gestionali in cantiere, pregiudicando il coordinamento unitario necessario per la corretta esecuzione dell'appalto.

La prestazione principale oggetto dell'affidamento è l'esecuzione dei lavori di efficientamento energetico della piscina comunale.

- **Codice CPV Principale:** 45453000-7 (Lavori di riparazione e ripristino).
- **Codice ATECO principale:** 41.20.00 (Costruzione di edifici residenziali e non residenziali).

**L'importo complessivo dell'appalto** ammonta ad Euro 2.027.172,71 al netto di IVA. Tale importo è così suddiviso:

- Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (a corpo), soggetto a ribasso d'asta: Euro 1.920.075,42.
- Costi della sicurezza per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta): Euro 107.097,29.

L'importo a **base di gara** comprende i costi stimati per la manodopera pari a Euro 358.193,74. Tali costi non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale.

Il **Quadro Economico complessivo dell'intervento** è pari a Euro 2.458.517,27.

Il **contratto collettivo nazionale** di lavoro applicato ex art. 11 comma 1 D.Lgs 36/2023 è quello del settore Edilizia (CCNL Edili Industria, oppure Edili Piccola Industria, oppure Edili Artigianato). L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di tali contratti o presentare dichiarazione di equivalenza delle tutele.

L'importo complessivo è al netto di Iva.

L'appalto è finanziato con contributo pubblico PR FESR 2021-2027 – azione 2.1.1 – subazione 2.1.1.1, con contributo GSE e con fondi propri del bilancio comunale.

### 3.1. DURATA

L'ultimazione delle opere appaltate dovrà avvenire entro il termine di 240 giorni decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Ai sensi dell'articolo 120 del Codice, il contratto derivante dal presente affidamento è soggetto a modifiche nei tempi e nei modi indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto.
In caso di ritardo, verranno applicate le penali con le modalità, importi e termini descritti nel Capitolato e di cui allo Schema di Contratto.

N.B. Tutte le attività oggetto dei lavori dovranno essere programmate adeguatamente con il Direttore dei Lavori, i vari Direttori Operativi incaricati a supporto dell'Ufficio della Direzione Lavori, Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, con il RUP e con la S.A., tenendo conto delle attività condotte all'interno dell'immobile in oggetto, senza che l'affidatario possa pretendere ulteriori somme e/o avanzare riserve per mancato utile, ritardi nell'esecuzione e per danni derivanti da eventuali impedimenti.

### 3.2. REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 36/2023, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al 3 per cento dell'importo complessivo dei lavori, i prezzi sono aggiornati automaticamente nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici del costo di costruzione elaborati dall'ISTAT.

### 3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

**Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto:**
qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

**Modifiche del contratto e varianti in corso d'opera:**
la stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione, senza ricorrere a una nuova procedura di affidamento, nei casi e con i limiti previsti dall'art.

120 del D.lgs. 36/2023 e così come disciplinato dall'Art. 1.7 del Capitolato Speciale d'Appalto. In particolare, le varianti sono ammesse per:

- sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari;
- cause impreviste e imprevedibili, inclusi rinvenimenti imprevisti nella fase di cantiere o difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche o idriche non prevedibili al momento della progettazione;
- necessità di lavori supplementari non inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici.

**Valore globale stimato dell'appalto:** Il valore globale stimato dell'appalto, utile ai fini del calcolo delle soglie e dell'acquisizione del CIG, è pari ad € 2.432.607,25 al netto di IVA. Tale importo è dato dalla somma dell'importo a base di gara (€ 2.027.172,71) e dell'importo massimo del quinto d'obbligo in caso di variazioni in aumento stimato in € 405.434,54 al netto di IVA.

## 4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);

- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;

- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;

- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

I raggruppamenti di operatori economici, nell'esecuzione dell'appalto, devono rispettare le seguenti condizioni:

1. Sono ammessi raggruppamenti temporanei di imprese di tipo orizzontale, verticale e misto, ai sensi dell'art. 68 del D.lgs. 36/2023. In caso di raggruppamento temporaneo di tipo verticale, l'operatore economico mandatario esegue i lavori della categoria prevalente (OG1), mentre gli operatori economici mandanti eseguono i lavori delle categorie scorporabili (OS28, OS6, OS30)."

## 5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE 2.0), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 26.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE 2.0, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo, e da ciascun componente dell'aggregazione di rete che partecipa alla gara nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

### Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutrice/consorziata, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

**Altre cause di esclusione**

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs n. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE 2.0 (ove non sia già presente), copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, D.Lgs. n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omesso di produrre alla

stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

## 6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE 2.0), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 26.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE 2.0 i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

### 6.1. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE ED ECONOMICO FINANZIARIA

L'attestazione di qualificazione (SOA) in corso di validità costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione della sussistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria. Le categorie di lavoro previste nell'appalto, calcolate sull'importo complessivo inclusivo degli oneri per la sicurezza, per le quali gli operatori economici devono possedere idonea qualificazione, sono le seguenti:

- **Categoria Prevalente: OG1 (Edifici civili e industriali) – Classifica III, per un importo di Euro 732.760,20 (pari al 36,15% dell'importo lavori).**
- **Categoria Scorporabile: OS28 (Impianti termici e di condizionamento) – Classifica III, per un importo di Euro 561.776,21 (pari al 27,71% dell'importo lavori).**
- **Categoria Scorporabile: OS6 (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi) – Classifica II, per un importo di Euro 431.398,07 (pari al 21,28% dell'importo lavori).**
- **Categoria Scorporabile: OS30 (Impianti interni elettrici) – Classifica II, per un importo di Euro 301.238,23 (pari al 14,86% dell'importo lavori).**

**N.B. Si precisa che gli importi delle singole categorie SOA sopra elencate sono comprensivi della relativa quota parte degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Tale ripartizione pro-quota è effettuata in conformità alla normativa vigente ai soli e rigorosi fini della determinazione dei requisiti di qualificazione (classifica SOA) e per consentire la corretta gestione dei relativi oneri di sicurezza in fase di subappalto (ex art. 119, c. 12, D.Lgs. 36/2023) e contabilizzazione dei lavori. Resta fermo che, ai fini della formulazione dell'offerta economica, l'importo posto a base di gara su cui applicare il ribasso percentuale è unicamente quello relativo all'esecuzione delle lavorazioni, pari ad Euro 1.920.075,42, come indicato al Paragrafo 3 del presente Disciplinare e nel Capitolato Speciale d'Appalto.**

Inoltre, l'operatore economico deve essere in possesso della patente a crediti per la sicurezza con punteggio pari o superiore a 15 crediti o dell'attestazione SOA in classifica pari o superiore alla III in corso di validità. Qualora il concorrente non possieda la qualificazione SOA nelle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria, dovrà obbligatoriamente ricorrere al subappalto qualificatorio, affidando le relative lavorazioni ad imprese in possesso delle specifiche attestazioni SOA.

## 6.2. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

**Requisiti di idoneità professionale** Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

**Requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria (Qualificazione SOA e Patente a crediti)**

- **Attestazione SOA (di cui al paragrafo 6.1):** deve essere posseduta dal raggruppamento nel suo complesso. In particolare, in conformità a quanto stabilito al paragrafo 4 per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, l'operatore economico mandatario deve possedere la qualificazione SOA per la categoria prevalente (OG1), mentre gli operatori economici mandanti devono possedere l'attestazione SOA per le categorie scorporabili (OS28, OS6, OS30) che si impegnano ad eseguire.
- **Patente a crediti (di cui al paragrafo 6.1):** il requisito relativo al possesso della patente a crediti per la sicurezza con punteggio pari o superiore a 15 crediti (oppure, in alternativa, attestazione SOA in classifica pari o superiore alla III in corso di validità) deve essere posseduto da ciascun componente del raggruppamento o consorzio che esegua fisicamente le prestazioni in cantiere.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

## 6.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

**Requisiti di idoneità professionale**

- Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.

**Requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria (Qualificazione SOA e Patente a crediti)**

- **Attestazione SOA (di cui al paragrafo 6.1):** per i consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria (qualificazione SOA) sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti di qualificazione SOA propri e/o quelli delle consorziate che li costituiscono, nei limiti previsti dal Codice.
- **Patente a crediti (di cui al paragrafo 6.1):** il requisito relativo al possesso della patente a crediti per la sicurezza con punteggio pari o superiore a 15 crediti (oppure, in alternativa, attestazione SOA in classifica pari o superiore alla III in corso di validità) deve essere posseduto da ciascuna consorziata indicata come esecutrice dei lavori.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

## 7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente ai fini dell'acquisizione del requisito di partecipazione. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio

L'impresa ausiliaria deve:

a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti i di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Le dichiarazioni dell'ausiliaria sono allegate alla domanda di partecipazione.

Il contratto di avvalimento deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro **10 (dieci) giorni** decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

## 8. SUBAPPALTO

L'affidatario può subappaltare a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni oggetto del contratto ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023. Per le categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria per le quali il concorrente non possieda autonoma qualificazione (es. OS28, OS6, OS30), è fatto obbligo di ricorrere al subappalto qualificatorio nei limiti e nei modi di legge, affidando i lavori ad imprese in possesso di specifica attestazione SOA.

Ai sensi dell'art. 119, comma 17, del D.lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante stabilisce il divieto di ricorrere al subappalto c.d. "a cascata". Pertanto, le prestazioni affidate in subappalto non possono essere ulteriormente subappaltate dal subappaltatore a terzi soggetti.

Tale limitazione è disposta dalla Stazione Appaltante al fine di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro, della salute e della sicurezza dei lavoratori nei cantieri. Essa risponde alla specifica natura dell'intervento (lavori di efficientamento energetico e riqualificazione impiantistica della Piscina Comunale) e a particolari esigenze di garantire l'unitarietà dell'esecuzione ed elevati standard qualitativi su lavorazioni ad alta specializzazione (impianti termico-idraulici OS28, elettrici OS30 e cappotto/infissi OS6), evitando la frammentazione delle responsabilità e l'eccessiva parcellizzazione delle lavorazioni.

## 9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale del settore Edilizia di cui al paragrafo 3, ovvero di un contratto equivalente che garantisca le medesime tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

In deroga a quanto disposto dagli artt. 57 e 102 del D.Lgs 36/2023, ai sensi dell'articolo 1, comma 7 dell'Allegato II.3 al Codice, al presente appalto non si applicano gli obblighi di assunzione riservati alle quote giovanili e femminili, in ragione della specifica struttura

del mercato di riferimento (settore delle costruzioni ed impiantistica), caratterizzato da ridotta occupazione femminile e manodopera altamente specializzata.
L'aggiudicatario si impegna in ogni caso al rispetto della normativa vigente in materia di pari opportunità e di inclusione lavorativa delle persone con disabilità ai sensi della Legge 68/1999.

## 10. GARANZIA PROVVISORIA

### 10.1. Garanzia provvisoria

**L'offerta** è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari all'**1% dell'importo posto a base di gara**, e precisamente di importo pari ad **€ 20.271,73**. Tale percentuale è determinata ai sensi dell'art. 53, comma 1 del Codice, trattandosi di affidamento di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

**Applicabilità delle riduzioni**: Ai sensi dell'art. 53, comma 4 e dell'art. 106, comma 8 del D.Lgs. 36/2023, e in conformità all'Art. 2.12 del Capitolato Speciale d'Appalto, all'importo della garanzia provvisoria si applicano le riduzioni previste dalla normativa vigente (es. riduzione del 30% per il possesso di certificazione di qualità UNI CEI ISO 9000, 50% per le micro, piccole e medie imprese, 10% per fideiussione digitale, 20% per possesso certificazioni CAM). Nel caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Per beneficiare delle riduzioni, l'operatore economico deve indicarlo in sede di offerta documentandone il possesso

La garanzia provvisoria deve essere costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, resa a favore del Comune di Volterra e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e ad impegnare il garante.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione:

- **La cauzione** è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto corrente della tesoreria comunale: IBAN [inserire IBAN Tesoreria].
- **La fideiussione** può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative rispondenti ai requisiti di legge, o da intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/1993.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante e deve essere verificabile telematicamente presso l'emittente.

La fideiussione deve:

1. Contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Comune di Volterra);
2. Essere intestata a tutti gli operatori economici in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE costituendo/costituito;
3. Essere conforme allo schema tipo approvato con D.M. 16 settembre 2022 n. 193;
4. Avere validità per almeno **180 giorni** dalla data di presentazione dell'offerta;

5. Prevedere espressamente:
    - La rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale (art. 1944 c.c.);
    - La rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini (art. 1957, comma 2 c.c.);
    - L'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto. Per gli altri concorrenti, la garanzia è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione.

### 10.2. Garanzia definitiva e Polizza C.A.R.

- **Garanzia definitiva:** All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare una garanzia definitiva pari al **5% dell'importo contrattuale**, calcolata ed emessa secondo le modalità previste dagli artt. 53 e 117 del Codice.
- **Polizza C.A.R. (Contractors All Risks):** Ai sensi dell'art. 117, comma 10 del Codice e del Capitolato Speciale d'Appalto, l'aggiudicatario è obbligato, almeno **10 giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori**, a consegnare alla Stazione Appaltante una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere durante l'esecuzione dei lavori, nonché la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.).

## 11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo sui luoghi dell'appalto è **obbligatorio**. Il sopralluogo si rende indispensabile al fine di far acquisire al concorrente reale conoscenza di tutte le condizioni locali, di viabilità e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull'esecuzione dei lavori e tali da consentire la corretta formulazione dell'offerta economica. La mancata effettuazione del sopralluogo determina l'inammissibilità dell'offerta.

La richiesta di sopralluogo deve essere presentata entro le ore **12:00** del giorno **16.10.2026***,* tramite la PAD alla Sezione Comunicazioni – nuovo messaggio – comunicazione e deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo, unitamente ai relativi recapiti di contatto.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 2 (due) giorni di anticipo. Viene rilasciata l'attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

A seguito dello svolgimento del sopralluogo, la stazione appaltante rilascerà al concorrente l'apposito **Modello Verbale di Sopralluogo**. Tale modello dovrà essere **debitamente compilato e sottoscritto dal concorrente** (con firma digitale o dal legale rappresentante con allegata copia del documento d'identità) e **caricato a sistema nella PAD START all'interno dell'Area "A – Documentazione Amministrativa"**, unitamente agli altri documenti richiesti per la partecipazione, a pena di inammissibilità dell'offerta.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

## 12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 165,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 524 del 22 dicembre 2025.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

**Il pagamento è verificato successivamente alla valutazione delle offerte, durante la fase di verifica della documentazione amministrativa.**

In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

## 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e ove richiesto, la documentazione, deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

**L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del giorno 2 novembre 2026** a pena di irricevibilità a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte

presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

La PAD accetta esclusivamente file con i seguenti formati pdf, p7m, xls. Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 150 MB per singolo file.

### 13.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 1 e nelle *"Istruzioni operative e regole tecniche per l'utilizzo della piattaforma START"* rese disponibili sulla piattaforma medesima, di seguito sono indicate le modalità di caricamento e trasmissione dell'offerta.

L'"***OFFERTA***" è composta da:

**A – Documentazione amministrativa;**

**B – Offerta tecnica;**

**C – Offerta economica**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte in PAD, ciascun concorrente riceve notifica della corretta ricezione della documentazione inviata al proprio indirizzo mail e PEC comunicato in fase di registrazione al sistema START.

La PAD consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

**L’offerta vincola il concorrente per *180 giorni* dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta**.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell’offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest’ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l’apertura delle offerte economiche, l’operatore economico può effettuare, tramite la PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto rispettivamente nell’offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all’operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all’indicazione degli elementi che consentono l’individuazione dell’errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell’offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l’offerta inammissibile.

## 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l’offerta economica. Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l’offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l’identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della dichiarazione di impegno dell’impresa ausiliaria, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell’impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta risultante dall’apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;

- l’erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- l’intestazione della garanzia provvisoria non a tutti i componenti del costituendo RTI;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell’offerta e non comporti un’incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 13.1.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell’ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, se la mancata allegazione, integrazione o regolarizzazione riguarda la domanda di partecipazione, il DGUE o ogni altro documento richiesto necessariamente ai fini della partecipazione alla gara, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta economica e su ogni loro allegato. L’operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di **7 giorni** dal ricevimento della richiesta. I chiarimenti resi dall’operatore economico non possono modificare il contenuto dell’offerta.

## 15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L’operatore economico utilizza la piattaforma telematica di acquisto regionale della Toscana START per compilare o allegare la seguente documentazione:

1) domanda di partecipazione – compilato direttamente in piattaforma START;
2) DGUE generato in piattaforma;
3) Modello dichiarazioni integrative debitamente compilato e firmato digitalmente;

4) eventuale procura;
5) garanzia provvisoria;
6) documentazione in caso di avvalimento di cui al successivo paragrafo 15.4 (comprensiva del **"Modello Dichiarazioni Consorziate Ausiliarie e Cooptate"**);
7) documentazione per i soggetti associati di cui al successivo paragrafo 15.5 (comprensiva del **"Modello Impegno RT"** e/o del **"Modello Dichiarazioni Consorziate Ausiliarie e Cooptate"** a seconda della casistica);
8) modello Verbale di Sopralluogo;
9) ulteriore documentazione aggiuntiva

La mancata allegazione di uno o più dei citati documenti di tipo **obbligatorio** viene segnalata dalla PAD e comporta l'impossibilità di procedere con l'invio della documentazione amministrativa.

### 15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione deve essere compilata ***online*** direttamente sulla PAD **START** e ad essa deve essere allegato, debitamente compilato e sottoscritto con firma digitale, il modello predisposto dalla stazione appaltante (Allegato "Modello Dichiarazione Integrative"), contenente tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000.

In conformità alla vigente normativa in tema di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, nella domanda il concorrente è tenuto a dichiarare:

- se, in caso di aggiudicazione dell'appalto, si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell'esecuzione della prestazione impegnandosi ad assicurare il rispetto delle medesime condizioni e garantendo l'osservanza del medesimo Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della normativa sul trattamento e protezione dei dati.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 13:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-

legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura**.** In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

*Qualora la PAD START preveda che, in caso di partecipazione di operatori economici in forma associata (RTI/consorzio ordinario non ancora costituiti), vengano autogenerate dal sistema distinte domande di partecipazione per ciascun componente, ciascun operatore economico è tenuto a sottoscrivere digitalmente la propria domanda generata a sistema, fermo restando che il modello unico di domanda (Allegato "Schema di domanda di partecipazione") predisposto dalla stazione appaltante dovrà essere sottoscritto con firma digitale dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.*

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

## 15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 95 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

All'interno del "**Modello Dichiarazioni Integrative**" (da caricare in piattaforma nella sezione "Documentazione Amministrativa"), il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente dovrà inoltre caricare sulla piattaforma START, all'interno della "Documentazione Amministrativa", una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

## 15.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all' articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L’operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell’offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l’operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE 2.0, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall’adozione del provvedimento.

### 15.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L’impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell’apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, allega:

1) il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
2) la dichiarazione di avvalimento (da rendersi compilando e sottoscrivendo digitalmente l'apposito "Modello Dichiarazioni Consorziate Ausiliarie e Cooptate");
3) il contratto di avvalimento, anche misto;

### 15.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

**Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione indicante le parti dei lavori, ovvero la quota percentuale delle lavorazioni, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

**Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- copia dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta indicante le parti dei lavori, ovvero la quota percentuale delle lavorazioni, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

**Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti** dichiarazione resa da ciascun concorrente (**da rendersi compilato e sottoscrivendo digitalmente l’apposito “Modello Impegno RT”**), attestante:

- a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza

all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- le parti dei lavori, ovvero la quota percentuale delle lavorazioni, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale indicante le parti dei lavori, ovvero la quota percentuale delle lavorazioni, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione indicante le parti dei lavori, ovvero la quota percentuale delle lavorazioni, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo** in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione indicante le parti dei lavori, ovvero la quota percentuale delle lavorazioni, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
    - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
    - le parti dei lavori, ovvero la quota percentuale delle lavorazioni, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice**

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti **(da rendersi compilando e sottoscrivendo digitalmente**

**l'apposito "Modello Dichiarazioni Consorziate Ausiliarie e Cooptate")**, attestante:

- di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List), indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito; (oppure, in alternativa) di aver presentato la domanda di iscrizione o di rinnovo nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;
- (qualora applicabile) di avere inserito nel FVOE 2.0 la relazione che illustra le misure di self-cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della domanda; (oppure) di essere stata impossibilitata ad adottarle prima della domanda, con l'impegno ad adottare misure idonee prima dell'aggiudicazione;
- (qualora applicabile) di essere ammessa a concordato preventivo con continuità aziendale, con l'indicazione degli estremi del provvedimento di ammissione e dell'autorizzazione a partecipare alle gare rilasciata dal Tribunale o dal Giudice Delegato;
- (qualora applicabile) la sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del D.Lgs. 159/2011, con affidamento a custode o amministratore giudiziario;
- **[solo per i consorzi stabili]** di non partecipare a più di un consorzio stabile;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento;
  **(oppure in alternativa)**
- di partecipare in più di una forma, allegando nel FVOE 2.0 idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE 2.0, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

## 16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella sezione apposita della piattaforma START, a pena di inammissibilità dell'offerta.
L'offerta è firmata secondo le modalità previste dal presente disciplinare e deve contenere la relazione tecnico-illustrativa delle lavorazioni e migliorie offerte.

Le **relazioni tecniche** (una per ogni criterio), redatte ognuna per un massimo di n. 3 facciate in formato A4, carattere Arial o Times New Roman 11, interlinea 1,15, dal cui conteggio sono esclusi eventuali elaborati grafici, schede tecniche e il

frontespizio) devono illustrare, con riferimento al criterio e sub-criterio di valutazione indicati nel documento "Criteri di Valutazione", gli elementi tecnici, metodologici e le soluzioni migliorative che l'operatore intende attuare nell'esecuzione dei lavori, nel pieno rispetto di quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal Progetto Esecutivo.

**Dichiarazione Segreti Tecnico-Commerciali (eventuale):** Qualora l'operatore economico ritenga che la propria offerta tecnica contenga elementi coperti da segreto tecnico o commerciale non divulgabili, allega una dichiarazione motivata e firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo approfondito e congruo la tangibile sussistenza di tali segreti. Il concorrente allega a tal fine una copia della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle sole parti ritenute riservate.
Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte. Nel caso in cui l'operatore economico non alleghi né la dichiarazione motivata né la relazione tecnica adeguatamente oscurata, l'offerta tecnica si riterrà integralmente accessibile ed ostensibile.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime e le prescrizioni stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

## 17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica nella PAD all'interno della sezione dedicata.

L'offerta economica, firmata secondo le modalità previste dal presente disciplinare, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

a) Il **ribasso percentuale unico**, espresso fino a 2 (due) cifre decimali. Tale ribasso si intende applicato sull'importo a base di gara delle lavorazioni (pari ad € 1.920.075,42 al netto di IVA), al netto degli oneri della sicurezza della Stazione Appaltante (pari ad € 107.097,29, i quali non sono in alcun caso soggetti a ribasso);
b) gli **oneri aziendali** per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (ai sensi dell'art. 108, comma 9 del D.lgs. 36/2023). Tali oneri sono propri dell'operatore e distinti dagli oneri della sicurezza della Stazione Appaltante di cui al punto a);
c) i **propri costi stimati per la manodopera**. Ai sensi dell'art. 41, comma 14 e dell'art. 108, comma 9 del D.lgs. 36/2023, l'operatore economico deve indicare espressamente nella propria offerta economica i propri costi della manodopera. Resta ferma la possibilità per l'operatore di indicare un costo della manodopera inferiore a quello stimato dalla Stazione Appaltante (pari ad € 358.193,74), a condizione che ciò derivi da una più efficiente organizzazione aziendale, dall'utilizzo di innovazioni tecnologiche o da sgravi e condizioni di maggior favore che non comportino penalizzazioni per i lavoratori. In tal caso, l'operatore economico può anticipare nell'offerta economica le motivazioni del ribasso allegando i relativi giustificativi. Qualora l'operatore indichi un costo della manodopera inferiore a quello stimato, la Stazione Appaltante attiverà il sub-

procedimento di verifica richiedendo specifiche spiegazioni volte a dimostrare che sia garantito il rispetto dei trattamenti salariali minimi inderogabili;

d) **la dichiarazione di equivalenza delle tutele (**ai sensi dell'art. 11, comma 4, del Codice), esclusivamente nel caso in cui l'operatore economico intenda applicare un CCNL diverso da quello indicato dalla Stazione Appaltante. La mancata anticipazione della dichiarazione di equivalenza delle tutele non costituisce causa di esclusione, ma dovrà essere prodotta su richiesta.

Sono inammissibili le offerte economiche che superano l'importo a base d'asta.

## 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2 del D.lgs. 36/2023.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

| | **PUNTEGGIO MASSIMO** |
|---|---|
| Offerta tecnica | *70* |
| Offerta economica | *30* |
| TOTALE | 100 |
| | |

Per il dettaglio dei criteri e sub-criteri di valutazione, la suddivisione dei punteggi, le relative scale di giudizio per l'attribuzione dei coefficienti e le formule matematiche per il calcolo del punteggio tecnico ed economico, si rimanda integralmente al documento separato denominato "Criteri di Valutazione".

A presidio della qualità minima inderogabile della prestazione, la Stazione Appaltante ha stabilito una soglia di sbarramento per l'offerta tecnica pari a 35 punti su 70. Pertanto, le offerte tecniche che conseguiranno un punteggio complessivo inferiore a 35 punti non saranno ammesse alla successiva fase di apertura e valutazione dell'offerta economica, comportando l'esclusione automatica del concorrente dalla procedura di gara.

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui al documento "Criteri di Valutazione", il concorrente allega alla relazione tecnico-illustrativa (redatta per un massimo di 10 facciate), quali documenti a comprova e pena la non attribuzione del relativo punteggio:

- **Schede tecniche e Dichiarazioni di Prestazione (DoP)** dei prodotti e dei materiali proposti (ad es. per i serramenti in alluminio, la pompa di calore, le unità di ventilazione meccanica, gli isolanti in aerogel e il sistema a cappotto ETICS), corredate dalle relative modalità di posa in opera, a dimostrazione oggettiva del raggiungimento delle prestazioni migliorative dichiarate.

**La mancata allegazione della suddetta documentazione tecnica (schede tecniche e DoP) comporta unicamente la non attribuzione del punteggio previsto per il relativo criterio, senza che ciò costituisca autonoma causa di esclusione dalla**

**procedura (salvo il caso in cui, a causa della mancata attribuzione di tale punteggio, il concorrente non raggiunga la soglia di sbarramento di 35 punti).**

## 19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione. La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente". La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale START.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

## 20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Data ed ora della prima seduta telematica verrà comunicata tramite apposita comunicazione inviata tramite PAD, almeno 24 h prima della data ed ora fissate per la seduta stessa*]*

La PAD consente lo svolgimento delle sedute di gara preordinate all'esame:

- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;
- della documentazione amministrativa;

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

## 21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la PAD ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

Il RUP procede all'apertura telematica delle offerte presentate.

La Commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nell'allegato "Criteri di Valutazione". Gli esiti della valutazione sono registrati dalla PAD.

La Commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la PAD consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Il RUP procede all'apertura telematica delle offerte economiche.
La Commissione giudicatrice procede alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nell'Allegato "Criteri di Valutazione" e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo ***entro un termine perentorio assegnato***. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga *l'ex aequo* la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

Nel caso in cui le offerte con identico punteggio complessivo e identici punteggi parziali siano più di due la richiesta di offerta migliorativa, da effettuarsi nei termini sopra precisati, va presentata a tutti i concorrenti con offerte equivalenti. Ove permanga *l'ex aequo,* la Commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria e chi sarà collocato al secondo posto ed eventualmente (in base al numero delle offerte risultanti in *ex aequo*) nei posti successivi. La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste nel paragrafo 2.3.

Il RUP rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti e all'esito delle operazioni di cui sopra, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto

all’importo a base di gara nei casi in cui il bando che non abbia previsto espressamente tale possibilità.

- mancato superamento della soglia di sbarramento per l’offerta tecnica (**fissata a 35 punti su 70**), così come previsto all’interno del documento “Criteri di valutazione”.

## 22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano le condizioni numeriche esplicitate all'interno del documento separato "Criteri di Valutazione", ovvero le offerte che conseguano un punteggio relativo al prezzo e una somma dei punteggi relativi all'offerta tecnica entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti (pari ad almeno 24/30 per il prezzo e 56/70 per l'offerta tecnica). Detto calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 3 (tre).

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un’offerta che, in base anche ad altri elementi, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi del supporto della commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Come specificato al precedente paragrafo 17, il concorrente allega, in sede di presentazione dell’offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esaminate le spiegazioni fornite dall’offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

## 23. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

A seguito della redazione della graduatoria di cui al paragrafo 21, il RUP accede alla documentazione amministrativa (Busta A) del concorrente primo in graduatoria, nonché del secondo in graduatoria come previsto al successivo paragrafo 24, e procede a:

a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;

b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo **Errore. L 'origine riferimento non è stata trovata.**, se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

## 24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.
La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, ai sensi dell'Allegato I.01 del Codice:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello/i indicato/i dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al paragrafo 9 ;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal paragrafo 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare, fatta salva l'eccezione relativa all'acquisizione della documentazione antimafia, ed è immediatamente efficace.

Sono sottoposti alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione, oltre al concorrente risultato primo, il secondo in graduatoria.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE 2.0. In caso di malfunzionamento, anche parziale,

del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.
Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e all'eventuale segnalazione all'ANAC in presenza delle condizioni di cui all'articolo 96, comma 15.

Ove ne ricorrono le condizioni, si procede altresì all'incameramento della garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

*N.B. Ai sensi dell'articolo 117, comma 14, del Codice, qualora l'appalto debba essere eseguito da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori, o per le forniture di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati, l'esonero dalla prestazione della garanzia è possibile previa adeguata motivazione ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ovvero delle condizioni di esecuzione.*

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può

sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante **atto pubblico** informatico con oneri a carico dell'Appaltatore, come stabilito dagli artt. 1.4 e 2.22 del CSA. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione, recesso o dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

## 25. PENALI

Per ogni violazione delle prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto, nell'offerta tecnica presentata in sede di gara e nelle disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori, si applica il regime sanzionatorio disciplinato in conformità all'art. 126 del D.Lgs. 36/2023.

**Penali per ritardo nell'esecuzione** In caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni e di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, le penali dovute sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo **0,5 per mille (0,5‰) e l'1,5 per mille (1,5‰)** dell'ammontare netto contrattuale, in conformità all'art. 126 del D.Lgs. 36/2023 e all'Art. 2.16 del CSA. In particolare, per il superamento del termine di ultimazione dei lavori, verrà applicata una penale giornaliera pari all'**1 per mille (1‰)** dell'importo netto contrattuale.

**Procedura di contestazione e limite massimo** Le penali sono graduate discrezionalmente dalla Stazione Appaltante in base alla gravità dell'inadempimento accertato. Esse vengono applicate previa contestazione scritta trasmessa a mezzo PEC, con assegnazione all'Appaltatore di un termine non inferiore a **5 (cinque) giorni** per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Fermo restando quanto previsto in ordine alla risoluzione del contratto, l'importo complessivo delle penali applicate nel corso dell'intera esecuzione contrattuale **non può in ogni caso superare il 10% (dieci per cento)** dell'ammontare netto contrattuale, ai sensi dei principi generali di proporzionalità di cui al D.Lgs. 36/2023. Il superamento di tale soglia assoluta costituisce causa di risoluzione del contratto per grave inadempimento. Le penali sono applicate mediante decurtazione e trattenuta diretta sui pagamenti dovuti all'Appaltatore (Stati di Avanzamento Lavori/Fatture) ovvero, in mancanza di fatture in corso di liquidazione, mediante escussione della garanzia definitiva, che l'Appaltatore è tenuto a reintegrare

nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni.

**Penali per violazione degli obblighi sociali e lavorativi** Fermo restando che alla presente procedura si applica la deroga agli obblighi di assunzione riservati alle quote giovanili e femminili (ex art. 1, comma 7 dell'Allegato II.3 al Codice), l'omessa, incompleta o tardiva trasmissione delle relazioni sulla situazione del personale maschile e femminile (ove tenuti in ragione delle dimensioni aziendali) e degli assolvimenti di cui alla L. 68/1999 per il diritto al lavoro dei disabili, costituiscono grave inadempimento contrattuale. In caso di omessa o tardiva trasmissione di tali obblighi dichiarativi e certificativi, verrà applicata una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille (0,5‰) dell'importo contrattuale netto per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante di procedere alla risoluzione del contratto e all'eventuale segnalazione all'ANAC.

## 26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto, quelli di subappalto e i subcontratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136
L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.
Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.
In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del contratto.

## 27. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, nel Codice di comportamento adottato da questa stazione appaltante e nella sottosezione "Rischi

corruttivi e trasparenza" del PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) del Comune di Volterra.
In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito istituzionale della stazione appaltante all'indirizzo www.comune.volterra.pi.it nella sezione "Amministrazione Trasparente".

## 28. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle PAD a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.
A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la piattaforma START, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione.
La disponibilità dei documenti è garantita all'interno della sezione "Accesso agli atti" disponibile nel menù della piattaforma START dopo aver effettuato l'accesso al dettaglio della gara, e comunicata agli interessati mediante notifica automatica inviata dal sistema START.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi mediante la sezione "Accesso agli atti" disponibile nel menu della piattaforma START dopo aver effettuato l'accesso al dettaglio della gara. La disponibilità della documentazione è comunicata agli interessati mediante notifica automatica inviata dalla piattaforma START.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine, le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

## 29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sede di Firenze).

Per le controversie che dovessero insorgere in fase di esecuzione del contratto relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, si applicherà quanto previsto dall'Art. 2.27 del Capitolato Speciale d'Appalto.

In particolare, la gestione delle riserve e la risoluzione delle controversie avverranno prioritariamente tramite i seguenti strumenti precontenziosi:
- Accordo bonario, attivato in conformità ai limiti di importo e alle tempistiche indicati nell'Art. 2.27 del CSA;
- Collegio Consultivo Tecnico, per la prevenzione o la rapida risoluzione delle dispute tecniche o giuridiche insorte nell'esecuzione del contratto, ai sensi del medesimo Art. 2.27.

In caso di mancato raggiungimento dell'accordo bonario o qualora tali procedure non portino alla risoluzione della controversia, la Stazione Appaltante stabilisce che è espressamente escluso il ricorso all'arbitrato (pertanto non verrà inserita la clausola compromissoria all'interno del contratto). Conseguentemente, per ogni eventuale controversia giudiziale è competente in via esclusiva l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Pisa.

## 30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE 2.0, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell’apposita scheda informativa allegata “privacy”.

IL Responsabile Unico Del Progetto
(Ing. Cristiano Ciolli)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell’atto